

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 540/2532

บริษัทอินเตอร์เซฟ จำกัด

โจทก์

นางสุพร กิตติมั่นคง

จำเลย

นางสุพร กิตติมั่นคง จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 224

ความว่า จำเลยได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาไว้บัดนี้ จำเลยไม่ประสงค์
จะยื่นคำร้องดังกล่าวอีก จึงขอถอนคำร้องดังกล่าว โปรดอนุญาต

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจาก
การใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูล ให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุกกระทงแรก 5 เดือน กระทงที่สอง จำ
คุก 10 เดือน รวมจำคุก 15 เดือนศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอ้างว่า ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ลงโทษจำเลย
ไม่เกินกระทงละ 1 ปี จึงต้องห้ามมิให้จำเลยฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 219(อันดับ 109)

จำเลยยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง (อันดับ 112)

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 113)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาได้

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้จำเลยถอนคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่รับฎีกาได้

(ปชา วรรณพินิจ-เสียง ตริวิมล-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ